

1502208-19.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... que em diligências visando coibir o tráfico de entorpecente, realizou campana com viatura descaracterizada e, fazendo uso de equipamento fotográfico amador, registrou a movimentação de tráfico praticada pelo acusado. Disse que Rafael se posicionava na via pública e, após receber o dinheiro dos usuários, se deslocava até o terreno e pegava a droga junto ao mato, voltando e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1502208-19.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502208-19.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

THAINÁ CRISTINA SIMÃO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

RAFAEL ROMÃO DE SOUSA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 15h50min, na Rua Ibrantina Cardona, altura do nº 500, bairro DIC, nesta cidade e comarca de campinas/SP, RAFAEL ROMÃO DE SOUSA vendeu 02 (dois) microtubos plásticos, tipo "eppendorf", contendo cocaína, pesando 0,9g (nove decigramas), para a usuária Thainá Cristina Simão, e trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, um total de 03 (três) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 1,4g (um grama e quatro decigramas), sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 125) e apresentou Defesa Prévia (fls.128/129). A denúncia foi recebida (fls. 136/138) e o réu foi devidamente citado (fls. 199). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos

Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/14, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 86/88 e 89/91 positivo para cocaína.

Quando interrogado, em Juízo, o réu confessou os fatos. Afirmou que estava no local praticando o tráfico de drogas com o intuito de conseguir dinheiro para sustentar seu vício.

A confissão, do réu, em Juízo, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial civil Roberto Gurgueira Nogare, em Juízo, afirmou que em diligências visando coibir o tráfico de entorpecente, realizou campana com viatura descaracterizada e, fazendo uso de equipamento fotográfico amador, registrou a movimentação de tráfico praticada pelo acusado. Disse que Rafael se posicionava na via pública e, após receber o dinheiro dos usuários, se deslocava até o terreno e pegava a droga junto ao mato, voltando e servindo os compradores. Aduziu que o acusado ele vendeu o entorpecente para a usuária Thainá, motivando a abordagem. Afirmou que em poder de Rafael foi apreendido 1 (um) eppendorf de cocaína e no mato onde ele foi visto pegando a droga, localizou mais 02 pinos, também de cocaína. Narrou que o mato é denso e não foi possível encontrar mais nenhum entorpecente ali ocultado. Falou que em poder de Thainá havia 02 pinos de cocaína, tendo ela afirmado ser usuária há 5 anos, e que havia comprado os pinos de Rafael pelo valor de R\$ 10,00 reais.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Aprigio Carlos da Silva Neto, em Juízo, acrescentando que com Rafael, também foi localizada a quantia de R\$ 22,00 reais.

A testemunha Thainá Cristina Simão, na fase inquisitiva, disse que, na data dos fatos, adquiriu duas porções de cocaína de Rafael pelo valor de R\$ 10,00 reais. Contou que a droga seria destinada ao seu consumo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele vendeu 02 (dois) microtubos plásticos, tipo "eppendorf", contendo cocaína, pesando 0,9g (nove decigramas) para a usuária Thainá Cristina Simão, e trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, um total de 03 (três) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 1,4g (um grama e quatro decigramas), sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve confissão judicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os policiais civis afirmaram que durante campana, avistaram o réu em atitude típica do comércio ilegal, entregando entorpecente a usuários e recebendo dinheiro em troca. Afirmaram terem presenciado o réu entregando entorpecente para a usuária Thainá, momento em que ambos foram

abordados. Afirmou que em poder de Thainá encontrara duas porções de cocaína, tendo ele afirmado que se destinava ao seu consumo, e que havia acabado de comprar a droga do réu. Disseram que em poder do réu encontraram uma porção de cocaína e mais três porções escondidas em um matagal próximo, onde ele foi visto buscando o entorpecente. Ou seja, houve clara visualização do comércio espúrio.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada, além do local onde o réu estava e as circunstâncias da prisão, indicam a finalidade da mercancia ilegal. Nenhum usuário, a princípio, porta tanta droga para consumo próprio.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência do réu (fls. 55/60) fica compensada com a atenuante da confissão judicial.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu RAFAEL ROMÃO DE SOUSA a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face da pena aplicada e da reincidência do réu (fls. 55/60). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, sendo o réu reincidente específico, demonstrando seu dolo intenso e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir; Quarto, como se trata de crime grave, que fomenta a prática de outros crimes, o estado de liberdade do réu gera perigo à sociedade. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Decreto a perda dos valores apreendidos, na forma da lei.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

Campinas, 21 de novembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA